Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság
54.Pf.**...**/2019/15.

A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság

a kapcsolatot elektronikus úton tartó
dr. Landes Judit ügyvéd (**fél címe1**.) által képviselt
felperes neve (**felperes címe**.) felperesnek

a kapcsolatot elektronikus úton tartó
dr. Fenyvesi Ádám ügyvéd (**fél címe2**.) által képviselt
alperes neve (**alperes címe**.) alperes ellen

házasság felbontása és járulékai iránt indított perében a Pesti Központi Kerületi Bíróság 2019. szeptember 11. kelt 14.P.**...**/2016/133. sorszámú ítélete ellen a felperes részéről 136. sorszám alatt benyújtott fellebbezés folytán meghozta az alábbi

ítéletet:

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletének nem fellebbezett rendelkezéseit nem érinti.

A fellebbezett rendelkezéseit *részben megváltoztatja* az alábbiak szerint:

- A felek 2005. augusztus 7-én született **Gyermek1 é**s 2007. augusztus 25-én született **Gyermek2** utónevű gyermekei feletti szülői felügyelet gyakorlására a felperest jogosítja fel. Ebből következően mellőzi a felperest a gyermekek kiadására kötelező rendelkezést.
- Kötelezi az alperest, hogy 2020. március 1. napjától fizessen meg a fenti gyermekek tartására a felperesnek - minden hónap 10. napjáig, havonta előre esedékesen - gyermekenként 30.000,- (harmincezer) forint, összesen 60.000,- (hatvanezer) forint gyermektartásdíjat.
- Az elsőfokú ítélet szerint a felperest a gyermekekkel megillető kapcsolattartás teljes terjedelmében az alperest illeti meg azzal, hogy a gyermekek átadásának-átvételének helye iskolai foglalkozás hiányában a felperes mindenkori lakásának bejárata.
- A 128.400,- (százhuszonnyolcezer-négyszáz) forint elsőfokú eljárási illetékből 64.200,- (hatvannégyezer-kétszáz) forintot a felperes, 64.200,- (hatvannégyezer-kétszáz) forintot az alperes köteles megfizetni a Magyar Államnak külön felhívásra, az abban megjelölt módon és időben.
- Az elsőfokú eljárásban felmerült 176.004,- (százhetvenhatezer-négy) forint szakértői díjból 88.002,- (nyolcvannyolcezer-kettő) forintot a felperes, 88.002,- (nyolcvannyolcezer-kettő) forintot az alperes köteles megfizetni a Magyar Államnak, a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatala külön felhívására, az abban megjelölt módon és időben.
- Mellőzi az alperest 36.000,- (harminchatezer) forint eljárási illeték megfizetésére kötelező rendelkezést.

Ezt meghaladóan az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

A tárgyi költségfeljegyzési jog folytán le nem rótt 24.000,- (huszonnégyezer) forint fellebbezési illetéket az alperes köteles megfizetni a Magyar Államnak külön felhívásra, az abban megjelölt módon és időben.

A másodfokú bíróság kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 190.500,- (százkilencvenezer-ötszáz) forint másodfokú perköltséget.

Ezt meghaladóan a felek a másodfokú eljárással kapcsolatban felmerült költségeiket maguk viselik.

Az ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs.

Indokolás

Az elsőfokú bíróság ítéletében írt tényállás szerint a felek 2003. október 4-én kötöttek házasságot, két gyermekük született: 2005. augusztus 5-én **Gyermek1**, 2007. augusztus 25-én **Gyermek2**.
A felperes magyar-angol szakos tanári egyetemi diplomával, az alperes ének-zenei egyetemi tanári diplomával rendelkezik. Mindketten tanítanak, havi nettó jövedelmük fejenként kb. 200.000,- forint.

A felek a házas együttélést az alperes édesanyjának tulajdonát képező lakásban kezdték, innen költöztek az utolsó közös lakóhelyükre, a **(ingatlan címe)**. szám alá.
A felperes a gyermekek születése után gyesen volt, az alperes pedig az ajándékba kapott két ingatlanát eladta, és ebből finanszírozta a család megélhetését, munkaviszonyban egy ideig nem állt. Ezt a magatartást a felperes könnyelműnek, felelőtlennek ítélte. Szerinte a gyermekekkel az alperes túl megengedő volt, nevelési kérdésekben nem volt közöttük nézetazonosság. Az alperes pedig kifogásolta, hogy szerinte a felperes idővel bántóan agresszívvé, lealacsonyítóvá, indulatossá vált. Párterápiás foglalkozáson is részt vettek, azonban ez nem vezetett eredményre.
A felek kapcsolata megromlott az egyre szaporodó konfliktusok miatt, felszólítást követően az alperes 2016. márciusban a további otthoni viták megelőzése érdekében a felperesi tulajdonban álló lakásból elköltözött. 2016 októberében a felperes és az édesanyja a lakás zárjának lecserélésével a lakásba való bejutást az alperes számára lehetetlené tette. Az alperes kérelmére eljárt jegyző 2016 decemberében kötelezte a felperest és az édesanyját, hogy három napon belül biztosítsanak kulcsot az alperesnek, és eltiltotta őket a birtoksértő magatartás megismétlésétől. A felperes és az édesanyja a határozatnak nem tettek eleget, ezért a jegyző pénzbírsággal sújtotta őket több alkalommal.

A felperes 2017 nyara óta párkapcsolatban áll **fél1-el**, az alperesnek nincs párkapcsolata. A gyermekek fizikailag egészségesek. **Az** Általános Iskolába járnak.
A per kezdetén, 2016. novemberben készült pedagógiai vélemény szerint **Gyermek1**nél előfordult, hogy feszült, ideges volt, ha az önként vállalt feladatokkal nem készült el, dühös volt magára, indulatait nehezen tudta kezelni. A 2018. májusi vélemény szerint a gyermeknek határozott véleménye van, amely miatt néha felnőttekkel is konfliktusba kerül. Néha elönti a hév, de önmagát kritikusan szemléli. **Gyermek2** tekintetében a 2016-os pedagógiai vélemény szerint tanulmányi nehézségekről tudtak az iskolában. A nevelési tanácsadóban tanulási és magatartási nehézséget állapítottak meg a gyermeknél azzal, hogy fejlesztőpedagógus kezdett vele foglalkozni. Egy időben vizelet- és széklettartási problémákkal is küzdött. A 2018. májusi vélemény szerint figyelme sokszor elkalandozott, a feladatokat lassan oldotta meg. Jó kapcsolata volt az osztálytársaival.

2017. január 5-től február 4-ig a gyermekek gyermekotthonban éltek. 2016 decemberében a felperes

feljelentést tett a rendőrségen a válófélben lévő férje ellen, mert a feljelentő tudomására jutott, hogy a 9 éves kislányát a férje ismeretlen helyen, módon és időben szexuálisan zaklatta. 2016 decemberében ugyanis a gyermekjóléti központból esetkonferenciára kapott meghívót a felperes, amely témája, hogy beszéljenek egy bizonyos dologról, ez pedig az, hogy a központba érkezett névtelen bejelentés szerint a leánygyermeket az alperes szexuálisan zaklathatta. A felperes kérte a hatóságot, hogy indítson eljárást az ügyben. Kijelentette, hogy „a fentiekben leírtak miatt tartok attól, hogy ha a férjem újra elviszi a kislányomat láthatásra, akkor nehogy történjen valami. Nem tudom, hogy történt-e olyan dolog, amiről a bejelentés szól, de egyedül félek odaadni a kislányt a férjemnek.".
Az illetékes gyámhatóság 2017. január 5-én a gyermekek ideiglenes hatályú elhelyezését rendelte el, és a gyermekeket a **...** Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központban helyezték el. A határozat indokolásában szerepel, hogy két szexuális abúzus gyanúját felvető jelzés érkezett a gyermekkel kapcsolatban. A felperes a szexuális abúzus lehetőségét kizártnak tartotta, de sugalmazta, hogy furcsának tartja az apa és a lánya közötti kapcsolatot. A gyermekjóléti központ az apa részéről az együttműködést hiányosnak minősítette, az anya viselkedését pedig ellentmondónak ítélte. A gyámhivatali meghallgatáson a felperes előadta, hogy a 2016-os eseményt lehetetlennek tartja, mert akkor még együtt éltek az alperessel. A gyermeket egyébként felvilágosította a témában, tisztázták a kérdést. Különválásuk óta az alperes a kapcsolattartáson sosem volt egyedül a gyermekekkel.
A **...** Rendőr-főkapitányság a 2017. január 24-én kelt határozatában a feljelentést elutasította, figyelemmel arra, hogy a bűncselekmény gyanúja hiányzik.

A gyámhatóság ideiglenes hatályú elhelyezésének felülvizsgálata keretében 2017 januárjában készített pszichológus szakértői véleményt **Szakértő1**. Ő **Gyermek1**nél néhány depresszív jegyet azonosított, az anyjával való kapcsolat konfliktussal terhelt, az ambivalens kapcsolatban az önvád, a bűntudat is megjelent. A testi fenyítés mint büntetési eszköz, az anyához kötődött. **Gyermek2** fejlesztésre szorul. A gyermekek megnyilvánulásában főleg az anyai befolyás érvényesült.

A perbeli szakértői vizsgálat szerint mindkét gyermeknek az a határozott véleménye, hogy az édesanyjukkal szeretnének élni, ebben a válaszban közrejátszhat szülői hatás. Mindkét gyermeknél kimutatható direkt befolyásolás, ellennevelés az anya részéről. Nála tapasztalható a másik fél elleni befolyásolás, valamint **Gyermek1**nek a szülők közötti konfliktusba való bevonása.
Az alperes szerint a felperes befolyásolja a gyermekeket vele szembe, nevelési alkalmassága nem megfelelő.

A perben a felperes keresetében kérte, hogy a bíróság a házasságot bontsa fel, a szülői felügyelet gyakorlására a kiskorú gyermekek vonatkozásában őt jogosítsa fel. Szabályozza a kapcsolattartás a következők szerint az alperes és a gyermekek között: folyamatos kapcsolattartásra minden páros héten szombaton 9:00 órától vasárnap 19:00 óráig legyen jogosult, időszakos kapcsolattartásra az őszi, téli, tavaszi szünetek első felében, a nyári szünetben július 1-től 7-ig, július 15-től 21-ig, augusztus 1-től 7-ig, valamint a páros ünnepek második napján. Kérte, hogy a bíróság kötelezze az alperest gyermekenként havonta 30.000,- forint határozott összegű gyermektartásdíj megfizetésére.

Az alperes viszontkeresetében kérte, hogy a bíróság a házasságot bontsa fel, és a szülői felügyelet gyakorlására őt jogosítsa fel mindkét gyermek vonatkozásában. Maga is kérte a kapcsolattartás szabályozását, ez a következők szerint illesse meg a felperest: folyamatos kapcsolattartásként minden páros héten pénteken a tanítási idő végétől, ennek hiányában 16:00 órától vasárnap 18.00 óráig, telefonon, illetve egyéb hang-, vagy hang- és képátvitelt lehetővé tévő rendszeren keresztül minden héten kedden és csütörtökön 19:00 és 20:00 óra között, időszakos kapcsolattartásként az őszi és a tavaszi szünetek második fele, télen december 26-tól január 1-ig, a nyári szünetben július

1-től július 15-ig, és augusztus 10-től augusztus 25-ig. Kérte, hogy a bíróság kötelezze a felperest gyermektartásdíj-fizetésre, havonta gyermekenként 30.000,- forint összegben.
Mindkét fél kérte perköltségben marasztalni a másik peres felet.

Az elsőfokú bíróság a 2019. szeptember 11-én kelt 133. sorszámú ítéletében

- a házasságot felbontotta,
- a két gyermek vonatkozásában a szülői felügyelet gyakorlására az alperest jogosította fel, egyben kötelezte a felperest, hogy a gyermekeket személyes ingóságaikkal együtt 15 napon belül adja át az alperesnek.
- Kötelezte arra a felperest, hogy az ítélet jogerőre emelkedésétől kezdődően fizessen meg az alperesnek gyermekenként havi 30.000,- forint határozott összegű gyermektartásdíjat.
- A gyermekek és a felperes közötti kapcsolattartást a következők szerint szabályozta:
  - A felperes jogosult a gyermekeket minden páros héten pénteken a tanítási idő végétől - ennek hiányában 16:00 órától - vasárnap 18:00 óráig folyamatos kapcsolattartás érdekében magával vinni.
  - Jogosult a gyermekekkel minden héten kedden és csütörtökön 19:00 és 20:00 óra között telefonon, illetve egyéb hang-, vagy hang- és képátvitelt lehetővé tévő rendszeren keresztül kapcsolatot tartani, az alperes pedig köteles az ehhez szükséges feltételeket biztosítani.
  - Jogosult a gyermekeket időszakos kapcsolattartás érdekében magával vinni:
    - az őszi és a tavaszi iskolai szünetek második felében,
    - a téli szünetben december 25. napjától január 1. napjáig,
    - a nyári szünetben június 15. napjától június 22. napjáig, július 1. napjától július 15. napjáig, továbbá augusztus 10. napjától augusztus 25. napjáig

    a kezdőnapon 10:00 órától a zárónapon 19:00 óráig.
  - Amennyiben a személyes találkozással megvalósuló folyamatos kapcsolattartás a gondozó szülőnél vagy a gyermekeknél felmerülő okból, vagy a különélő szülőnek fel nem róható okból marad el, akkor azt a következő héten, de legkésőbb hat hónapon belül azonos időtartamban pótolni kell.
  - Az elmaradt időszakos kapcsolattartás nem pótolható.
  - Minden évben június 15. napjától augusztus 31. napjáig, és a további időszakos kapcsolattartások ideje alatt a folyamatos kapcsolattartás szünetel.
  - A tanítási szünetek időpontjára az oktatásért felelős miniszternek a tanév rendjét meghatározó rendeletében foglaltak az irányadóak azzal, hogy a kapcsolattartás szempontjából az iskolai szünet a szünetet megelőző utolsó tanítási napot követő naptól a szünetet követő első tanítási napot megelőző napig tart.
  - A kiskorú gyermekek átadásának és átvételének helye tanítási időben az iskola bejáratánál, minden egyéb esetben az alperes mindenkori lakásának bejáratánál van.
  - Az alperes köteles a fent megjelölt kezdő időpontokban a gyermekeket megfelelően felkészítve az felperesnek átadni, és a megjelölt záró időpontokban őket fogadni.
  - A felek kötelesek a kapcsolattartás akadályáról késedelem nélkül, de legkésőbb a kezdőidőpontot megelőzően 48 órával egymást hitelt érdemlő módon tájékoztatni.
- A fentieket meghaladóan a kereset és a viszontkeresetet elutasította.
- Kötelezte a felperest, hogy fizessen meg az alperesnek 15 napon belül 290.000,- forint perköltséget, az államnak 128.400,- forint eljárási illetéket, valamint a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatala felhívására az államnak 176.004,- forint szakértői díjat.
- Kötelezte az alperest, hogy fizessen meg az államnak felhívásra 36.000,- forint illetéket.

A bíróság ítélete indokolásában a házasság felbontása kapcsán idézte a Ptk. 4:21. §-át. Rögzítette,

hogy 2016. márciusban megszűnt a házassági életközösség, az elmúlt években mind a ketten teljesen új, egymástól független életre rendezkedtek be, mindketten kérték a bontást, így a bíróság a házasságot felbontotta.
A szülői felügyelet gyakorlásának rendezése kapcsán idézte a Ptk. 4:147. §-t, a 4:164. §-t, a 4:167. §-t, a 4:171. §-t. Rögzítette, hogy a 31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet szerint klinikai és mentálhigiéniai felnőtt és gyermek szakpszichológiai vizsgálatra volt szükség a perben, ennek megfelelő bizonyítás történt.

A perben kirendelt szakértő véleménye szerint a gyermekek pszichés állapota nem kellően kiegyensúlyozott, pszichés traumatizáció valószínűsíthető. Mindkét gyermeknél a vizsgálat jelentős önértékelési problémákra utalt. Az értelmi képességük igen egyenetlenül fejlett, nem kellően kiegyensúlyozott pszichés állapotuk alapján pszichoterápiás megsegítésük indokolt. **Gyermek1** az anya álláspontjával azonosul az apával szemben, jól érzékelhetően felnőtt szempontok szerint értékeli az apát. Az anyával való kapcsolatában megjelenik az érzelmi ambivalencia. Kifejezetten félelmet egyik szülővel szemben sem él át. Lelki bántalmazást lehetett nála megállapítani. **Gyermek1** kapcsolata az anyával távolságtartó, visszahúzódó, érzelmileg ambivalens kötődése valószínűleg bizonytalan. Az apával való kapcsolata is ambivalens, feltehetően nem tudja megkülönböztetni saját érzéseit az anya által közvetített érzésektől, ítéletektől. **Gyermek2-nél** egyik szülővel szemben sem mutatható ki egyértelműen ellenérzés és félelem. A szülői elvárásoknak való megfelelésből adódó szorongás egyértelműen az anyával szemben tapasztalható, ugyanakkor kisebb mértékben az apával szemben is lehetséges. A projektív teszt által feltárt nárcisztikus kapcsolati minta utalhat arra, hogy érzelmi igényeire a szülők, vagy az anya nem tud ráhangolódni.
Az alperes nevelési képessége összességében átlagnak mondható, a felperes vonatkozásában a rendszeres, ismétlődő testi fenyítések, a feltételezhető verbális agresszió és a gyermekek apa elleni nevelése a gyermekek személyiségfejlődését hátrányosan befolyásoló tényezők, ezek egyúttal az anyánál a nevelési alkalmasságát lerontó tényezők. Szexuális abúzus egyik szülőnél sem volt kimutatható.
A felperes gyermeknevelésre nem alkalmas. Azért nem az átlagosnál gyengébb a nevelési alkalmassága, hanem arra alkalmatlan, mert a bántalmazó magatartás volt megállapítható, emellett a másik szülő elleni direkt befolyásolás is detektálható. A tárgyaláson a szakértő szóban a véleményét azzal pontosította, hogy a felperes is fel tudja a gyermekeket nevelni, de valószínűsíthető, hogy a pszichés sérüléseit továbbadja, pszichés sérüléseket okoz a gyermekeknek. A gyermekek vizsgálata számos olyan kedvezőtlen pszichés jellemzőt tárt fel, amely nagy valószínűséggel összefüggésbe hozható az anya agresszív nevelői magatartásával. Az anya saját feldolgozatlan pszichés problémái befolyásolják a nevelői viselkedését. Fizikai bántalmazás alatt a szakértő a testi fenyítést, a pofozást, a hideg vizes zuhanyozást értette, verbális bántalmazás alatt pedig a tartós ingerültséget, kiabálást. Ezek a nevelési alkalmasságot lerontó tényezőként értékelhetők jelenleg is, és kihatásuk a mai napig tart, bár a fizikai bántalmazások a múltban történtek. **Gyermek1** az anyai pofont elfogadhatónak tartja, ez azt jelenti, hogy azonosul a szülői agresszióval, mindez negatívan befolyásolja az énképét.
Az anya kötődik és ragaszkodik a gyermekeihez, de saját maladaptív kapcsolati mintái akadályozzák abban, hogy harmonikus kapcsolatban legyen a gyermekekkel. Az alperes gyermeknevelésre átlagos szinten alkalmas, de nem kellően harmonikus pszichés állapota, a perre beszűkült figyelme, átlag alatti pszichés rugalmassága a nevelési képességeit bizonyos mértékig csökkenti. Mindkét gyermekéhez kötődik, megértő és empatikus velük.
A gyermekek egymással való kapcsolata konfliktusos, és nagy az érzelmi távolság közöttük. Egészséges személyiségfejlődésük az apai környezetben biztosítottabb, ő az, aki nagyobb érzelmi biztonságot tud nyújtani. Amennyiben a gyermekeket az alperes nevelné, úgy a kapcsolattartást a gyermekek számára a bírói gyakorlatnak megfelelő módon lenne ideális szabályozni.

A bíróság ügydöntő jelentőséget tulajdonított a perben a felek közös indítványára kirendelt szakértő által adott véleményben foglaltaknak. A tárgyaláson pontosítottak szerint a szakértő fenntartotta az ellentmondásmentes és részletesen indokolt szakértői véleményét, ezt pedig a bíróság ítéletének alapjául elfogadta. A szakvélemény egyértelmű és határozott volt abban, hogy a felperes fel tudná a gyermekeket nevelni, azonban viselkedéséből, magatartásából, a gyermekekkel való kapcsolatából valószínűsíthető, hogy a pszichés sérüléseit továbbadná, illetve pszichés sérüléseket okozna a gyermekeknek, ez káros következményekkel bír a számukra.

A 2016-os pedagógiai vélemény és a 2017-es pszichológiai vélemény is utal arra, hogy **Gyermek1**nél depresszív jegyek tapasztalhatók, **Gyermek2** vonatkozásában tanulási és magatartási nehézségek adódtak. A felperes a per folyamán a gyermekek életében nem tudott olyan tevékenységet kifejteni, amely a gyermekek hatékony, eredményes megsegítésével pozitív változások, folyamatok megindítását eredményezte volna.
A jelen perben értékelni kellett azt a tényt is, hogy a gyermekeknek egy hónapig gyermekotthonban kellett élniük, mégpedig úgy, hogy a határozat végrehajtása teljesen váratlanul érte őket. Jelentős mértékben hozzájárult az ideiglenes elhelyezéshez a felperesnek a rendőrségen megtett feljelentése az abúzus tárgyában. A hatóságok úgy értelmezték a felperes feljelentését, hogy annak alapján a gyanú az alperesre vetült. A bíróság nem önmagában a feljelentést rótta a felperes terhére, hanem azt, hogy úgy tette meg azt a feljelentést, hogy tudta, kizárt bármilyen szexuális visszaélés az alperes vonatkozásában.

A bíróság a szakértő útján megnyilatkoztatta a gyermekeket az elhelyezésük kérdésében, azonban a gyermekek kinyilvánított akaratának megfelelő döntést nem hozhatott, ennek részben az az oka, hogy a gyermekek válasza legnagyobb valószínűséggel a felperes befolyásolására, ellennevelésére vezethető vissza.
Mindezeket mérlegelve a bíróság a Ptk. 4:171. § (4) bekezdése alapján a gyermekek vonatkozásában a szülői felügyelet gyakorlására az alperest jogosította fel.

A kapcsolattartás vonatkozásában idézte a Ptk. 4:178. §-át. A felek indítványaitól kevéssé eltérően szabályozta a kapcsolattartást a felperes és a gyermekek között. A hétköznapi keddi és csütörtöki, személyes találkozással történő folyamatos kapcsolattartást azért mellőzte, mert a felek lakóhelye között nagy a távolság, a folyamatos utazás megterhelő lenne a gyermekek számára. Az időszakos kapcsolattartás szabályait úgy határozta meg, hogy a gyermekek közel azonos időt töltsenek egyik, illetve másik szülőjükkel.

A gyermektartásdíj körében idézte a Ptk. 4:216. és a 4:217. §-át. Az alperes által igényelt gyermekenkénti havi 30.000,- forint összegű nem túlzott, ennek teljesítését a felperes vállalta is, erre figyelemmel határozott a bíróság a tartásdíj kérdésében.
Végül részletesen, a jogszabályhelyekre történő hivatkozással megindokolta a bíróság a perköltséggel kapcsolatos rendelkezéseit.

Az ítélettel szemben a felperes terjesztett elő fellebbezést.
Kérte *elsődlegesen* az ítélet megváltoztatását a kereset szerint: a szülői felügyelet gyakorlására a bíróság a felperest jogosítsa fel, az alperest kötelezze gyermekenként havi 30.000,- forint gyermektartásdíj megfizetésre, és az alperes és a gyermekek közötti kapcsolattartást is szabályozza.
Másodlagosan kérte, hogy amennyiben a fellebbezése a per fő tárgyát tekintve nem vezet eredményre, és a szülői felügyelet gyakorlása továbbra is az alperest illeti, az ő folyamatos kapcsolattartása minden héten keddi és csütörtöki napokon az iskolai foglalkozások végétől, de legkésőbb 16:00 órától a másnap reggeli iskolakezdésig, legkésőbb 8:00 óráig is megvalósulhasson.

Harmadlagosan az ítélet hatályon kívül helyezését kérte, ezt arra alapította, hogy álláspontja szerint az elsőfokú bíróság lényeges eljárási szabályt sértett akkor, amikor a Ptk. 4:171. § (4) bekezdésében foglaltakat figyelmen kívül hagyta, nem hallgatta meg a gyermekeket.

A felperes indítványozta új szakértő kirendelését, illetve a gyermekek közvetlen meghallgatását is.
Súlyosan sérelmezte a perben beszerzett igazságügyi szakértői vélemény elkészítésének körülményeit. Hivatkozott arra, hogy a szakértői vizsgálattal kapcsolatosan milyen szabályokat fogalmaz meg a 31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet, az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 20. számú Módszertani Levele, valamint a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Etikai Kódexe. Meglátása szerint a szakértő nem az itt felsorolt jog- és szakmai szabályoknak megfelelően készítette el a véleményét. Ugyanis a kirendelést követően az alperes számos dokumentumot (szakvéleményt, határozatot, levelezést, fényképeket, egyéb iratokat) adott át a szakértőnek, aki ezeket értékelte, ugyanakkor az átadott iratok tartalmáról nem tájékoztatták a felperest és a bíróságot. Ezt követően készült el az a szakértői vélemény, amely rendkívül egyoldalú, részrehajló, a felperesre nézve igen hátrányos. A szakértő súlyosan megsértette az előírásokat.

A felperes szerint az elsőfokú bíróság ítéletében az indokolási kötelezettségének nem tett megfelelően eleget, nem került kellően megindokolásra a bizonyítási indítványok elutasítása, súlyosan egyoldalúan értékelte a perben feltárt tényeket.
A szakértői véleménnyel kapcsolatos aggályai mellett a felperes kiemelte, hogy a szakértő számos következtetést tévesen vont le a tesztekből és a meghallgatásból, illetve nem adott magyarázatot különböző megállapításaira. Pl. **Gyermek2** számot adott arról is, hogy a jelenlegi életterében kíván a továbbiakban élni, a szakértő erre vonatkozóan nem adott semmiféle értékelést. A gyermek elmesélte azt is, hogy az alperes a gyermekek jelenlétében a felperes jelenlegi párkapcsolatára negatív megjegyzéseket tett, és így a felperesre vonatkozóan is. Mindkét gyermek úgy nyilatkozott, hogy az anyával szeretne élni, majd a szakértő megállapította, hogy ebben közrejátszhat szülői hatás is, de hogy ezt miből vonta le, azon válasszal adós maradt. Ugyanakkor érthetetlen, hogy miért tekinti az alperest fokozottan konfliktuskerülőnek, hiszen a peranyag pont ennek az ellenkezőjét bizonyítja, és az is érthetetlen, hogy az anyát, ha kötődik és ragaszkodik a gyermekekhez, és foglalkozik velük, akkor mi akadályozza abban, hogy harmonikus kapcsolatban legyen a fiával és a lányával. Rögzítésre került, hogy az apával való kapcsolat érzelmi ambivalenciával terhelt, de a végkövetkeztetés elmaradt. Kérdéses, hogy miből vonta le azt a szakértő, hogy az apa nagyobb érzelmi biztonságot tud nyújtani a gyermekeknek. Mindkét gyermek kiemelte, hogy a felperesnél szeretne élni, az édesapjukkal kapcsolatosan elmondták, hogy az igényeikre kevésbé figyel, **Gyermek1** beszámolt arról is, hogy az apa mindent megenged a számára, és ez nem feltétlenül pozitív tulajdonság. Elgondolkodtató, hogy **Gyermek1** elmesélte a szakértőnél, hogy milyen negatív információkat kapnak az édesanyjukról az alperestől. A fiúgyermek elmondta azt is, hogy az alperes környezetében látta a peres iratokat, illetve az alperes próbálta őt befolyásolni a pert illetően. Elmondták azt is a gyermekek, hogy az édesanyjuk figyel rájuk, vele aktív programokon vesznek részt, míg az édesapjukkal kapcsolatosan ilyesmiről nem tudtak beszámolni. **Gyermek2-t** illetően a szakértő szorongásról számol be, de hogy ezt milyen vizsgálatra alapította és miből állapította meg, nem derül ki.

Meglátása szerint semmilyen veszélyeztető körülmény nem áll fenn a felperesi oldalon a gyermekek irányában. Az alperes volt az, aki önként távozott az ingatlanból, a pert nem ő indította meg, és a bontóperben egy ideig nem is kérte a házasság felbontását. Elköltözésekor eszébe sem jutott, hogy a gyermekeket magával vigye, így tulajdonképpen mintegy ráutaló magatartással maradtak a gyermekek a felperes gondozásában. Meglátása szerint az alperes beadványából kitűnik, hogy neurotikus önértékelési zavarokkal és kudarctűrő képesség alacsony fokával rendelkezik,

öntörvényű. Többször behatolt a felperes életterébe az elköltözése után, ezt a peradatok alátámasztják. A munkaidő-beosztása is olyan, hogy nem tudná a gyermekeket ellátni.
Az elsőfokú ítélet meghozatalát követően készült pedagógiai vélemények alátámasztják, hogy a gyermekek kiegyensúlyozottan fejlődnek, boldog gyermekkorukat élik a felperesnél, a tanulmányaikat megfelelően folytatják, a gyermekintézményekben elégedettek velük.
A gyermeknevelési képességről az elsőfokú eljárásban csatolt már iratokat, azok alátámasztják az előadását is.
Jelezte, hogy a perben véleményt készítő igazságügyi szakértővel szemben fegyelmi eljárás indult.

Az alperes a fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú ítélet helybenhagyását kérte.
Meglátása szerint a bíróság a tényállást teljes körűen feltárta, és megfelelően, helyesen és okszerűen mérlegelt ítéletet hozott. Kiemelte, hogy fontosnak tartja az eljárás minél előbbi befejezését, ugyanis **Gyermek1**nek 2020. februárig középiskolát kell választania, ezt pedig nagy mértékben befolyásolja, hogy hol lesz a lakóhelye. **Gyermek2** tekintetében pedig fejlesztésre lenne szükség, de a **...**. Kerületi Pedagógiai Szakszolgálat a jelen perben hozandó jogerős döntésig a kérelem elbírálását felfüggesztette, így a gyermek pszichológiai ellátása veszélybe kerül.

Kifejtette az alperes, hogy az elsőfokú bíróság a perben feltárt adatokat helyesen értékelte. A felperes a gyermekeket nem adta ki a számára. Továbbra is kitart a helytelen nevelési elvei mellett. A felperes a gyermekeket rendszeresen és visszatérően fizikailag bántalmazta, a fiút hideg vízben zuhanyoztatta, a gyermekeket direkt módon az édesapjuk ellen befolyásolta, az érzelmi fejlődésüket veszélyezteti jelenleg is. Családon belül elkövetett magánlaksértés vétsége miatt feltételes ügyészi felfüggesztésben is részesült, és több alkalommal megbírságolták birtokháborítási eljárás keretében. A felperesi környezetben a szabályszegés rendre visszatér, ez nem megfelelő minta a gyermekek számára.
A szexuális abúzus okán tett feljelentést és az annak kapcsán történteket teljes mértékben helyesen értékelte az elsőfokú bíróság. Az alperes meglátása szerint a szakértői vélemény aggálytalan, a szakértő a szakma szabályainak betartásával készítette el a véleményét. A szakvéleményben foglaltakat a vizsgálati anyag teljes mértékben alátámasztotta. A felperes csak a kifogásait fogalmazta meg, de azok alátámasztása nem történt meg. Az alperes által a szakértő rendelkezésére bocsátott iratokat egyébként a felperes is ismerte, és az alperes fel is jogosította a szakértőt arra, hogy ezeket az iratokat továbbküldje. A szakvéleményből jól látható és kiolvasható, hogy a szakértő a szükséges és szakmailag megfelelő teszteket végezte el, és ennek kapcsán levonta a megfelelő konzekvenciákat is.

Idézte az alperes a Gyermekvédelmi törvényt azzal összefüggésben, hogy a gyermek nem vethető alá kínzásnak, testi fenyítésnek, és más, kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetésnek, illetve bánásmódnak. Nem véletlen, hogy a gyámhatóság is már egy ízben kiemelte a gyermekeket az őket gondozó, nevelő felperes háztartásából. A felperes nevelési attitűdje elfogadhatatlan. A felperes mindezt nem látja, a felelősséget az alperesre próbálja áthárítani, ez megerősíti a szakvéleményben a felperes pszichés állapotáról alkotott képet. Az alperes éveken keresztül több fórumon jelezte a felperes fizikai és verbális agresszivitását, a gyermekeit bántalmazó magatartását, és elfogadhatatlan, hogy a különböző szakhatóságok erre nem tettek megfelelő lépéseket. A felperes nevelési alkalmassága, a gyermeknevelséhez való hozzáállása mit sem változott, a gyermekek teljesítménye kifejezetten gyenge, felszerelésük, felkészülésük nem biztosított, az iskolából problémákat jeleztek, a gyermekek tanulmányi eredménye kifogásolható. **Gyermek1 és Gyermek2** értelmi, erkölcsi, pszichés fejlődése nem biztosított a felperes környezetében. A gyermekek serdülőkorba léptek, az utóbbi négy év alatt az őket veszélyeztető felperesi anyai környezetben nevelkedtek, és ez elfogadhatatlan, szükséges őket onnan azonnal kiemelni.

A fellebbezés megalapozott.

Az elsőfokú bíróság a tényállást kellő mélységben feltárta. Nagyon gondosan, nagyon részletesen lefolytatta a bizonyítási eljárást. Az abból levont jogi következtetésével, és így az érdemi döntéssel azonban a másodfokú bíróság nem értett egyet, ám ez nem az elsőfokú bíróság munkájának szakmai kritikáját jelenti.
Ebben a perben igen speciális a tényállás, nem egyszerű az ügy jogi megítélése, és a másodfokú bíróság hosszas megfontolást követően jutott arra az álláspontra, hogy felülmérlegeli az elsőfokú bíróság döntését.

A másodfokú bíróság kiegészíti az elsőfokú ítélet tényállását a meghozatala óta történtekkel:

- A gyermekek fizikálisan és mentálisan, szociális kapcsolatrendszerüket tekintve egyaránt jól vannak. Iskolába járnak, **Gyermek1** középiskolába felvételizik. Időnként mindkettőjüknél előfordulnak felkészülési, illetve felszerelési hiányosságok.
- A gyermekek és az alperes között a kapcsolattartás rendben működik.
- A gyermekeknek - a másodfokú bíróság által felvett részbizonyítás eredményéből kitűnően - határozottan és egyértelműen az a véleményük továbbra is, hogy a felperesnél szeretnének nevelkedni.
- **Gyermek1** 2019 augusztusában betöltötte a tizennegyedik életévét.
- Az elsőfokú bíróság által kirendelt **Szakértő2** igazságügyi szakértővel szemben fegyelmi eljárás van folyamatban az alperes által a részére eljuttatott iratok figyelembe vétele okán.

I. A hatályon kívül helyezésről

A rPp. 252. § (1), (2), (3) bekezdései tételesen és pontosan felsorolják azokat a lehetőségeket, amikor indokolt és szükséges az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezése és az elsőfokú bíróság újabb eljárásra és újabb határozat hozatalára utasítása. Ezek az okok összességében olyan súlyos eljárási szabálysértéseket, illetve megalapozatlanságot foglalnak magukban, amelyek a másodfokú eljárásban nem orvosolhatók. Az 1/2014. (VI. 30.) PK vélemény szerint az elsőfokú eljárás megismétlésére csak valóban indokoltan, a terjedelmes bizonyítást igénylő vagy a per érdemi elbírálását új alapokra helyező esetekben kerülhet sor.

A felperes súlyosan sérelmezte, hogy a bíróság nem hallgatta meg a két gyermeket. A másodfokú bíróság nem osztotta a felperes álláspontját. A gyermekek véleményét közvetett vagy közvetlen úton ismerheti meg a bíróság, választása szerint. Az elsőfokú bíróság nem követett el ennek kapcsán eljárási szabálysértést, amikor nem közvetlenül, hanem az általa kirendelt igazságügyi szakértő útján ismerte meg a gyermekek véleményét.
A perbeli szakvélemény elkészítésének eljárásával kapcsolatos aggályok, illetve a szülők gyermekekkel kapcsolatosan markánsan eltérő véleménye okán a másodfokú bíróság úgy döntött, hogy a bizonyítás kiegészítése körében személyesen és közvetlenül meghallgatja a gyermekeket.

Az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezésére mindezek okán a másodfokú bíróság nem látott lehetőséget, illetve indokot. Tekintetbe vette ennek kapcsán azt is, hogy a gyermekek mindenek felett álló érdeke, hogy a négy éve folyó per végre nyugvópontra jusson.

II. Érdemben a fellebbezésről

A felperes fellebbezésében az elsőfokú ítéleti rendelkezések megváltoztatására vonatkozó kérelmeit

arra alapította, hogy a bizonyítási eljárás egyes eszközeit - tanúvallomások, szakvélemény, a felek személyes előadása - az elsőfokú bíróságtól eltérően értékelte, és ebből az elsőfokú ítélettől eltérő döntés meghozatalát tartotta indokoltnak. A felperes fellebbezése az ítéletben megállapított tényállás felülmérlegelését és az elsőfokú bíróságtól eltérő következtetések levonását kérte a másodfokú bíróságtól.

A rPp. 206. § (1) bekezdése szerint a bíróság a tényállást a felek előadásának és a bizonyítási eljárás során felmerült bizonyítékoknak az egybevetésével állapítja meg, és a bizonyítékokat a maguk összességében értékeli. A rPp. 253. § (2) bekezdése biztosítja a másodfokú bíróság számára az elsőfokú döntés megváltoztatásának eljárásjogi lehetőségét.
A Legfelsőbb Bíróság, majd Kúria több eseti döntésében rámutatott arra, hogy a másodfokú bíróságnak akkor van jogi lehetősége az elsőfokú ítélet felülmérlegelésére, ha az okszerűtlen, iratellenes vagy logikai ellentmondást tartalmaz. Kétségtelen, hogy ez a generális szabály elsődlegesen a felülvizsgálati eljárásra vonatkozik. A másodfokú bíróság következetes gyakorlata azonban ehhez igazodik. A per adatait és tényeit közvetlenül észlelő elsőfokú bíróság mérlegelését akkor mérlegeli felül és jut eltérő álláspontra, ha a mérlegelésben tetten érhető az okszerűtlenség, logikátlanság, iratellenesség, a mérlegelési szempontok hiányos vagy nem megfelelő hangsúllyal történő figyelembe vétele.
A másodfokú bíróság álláspontja szerint ebben a perben részben okszerűtlen volt az elsőfokú bíróság mérlegelése. Továbbá új mérlegelési szempontokat és más hangsúlyokat is figyelembe kellett venni a másodfokú bíróságnak mérlegelése során.

Helyesen indult ki az elsőfokú bíróság abból, hogy itt primer szülői felügyelet gyakorlás-rendezéséről volt szó, erre az alperes helytállóan is hivatkozott.

A Ptk. Családjogi Könyvében írt szabályok szerint a gyermek számára jobb feltételeket biztosító szülőt kell feljogosítani a szülői felügyelet gyakorlására. A gyermeknek annál a szülőnél kell nevelkednie, akinél a kedvezőbb testi, értelmi, erkölcsi fejlődése biztosított.
A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróságtól eltérően, hangsúlyosabban vette figyelembe, hogy a Ptk. 4:171. § (4) bekezdése szerint a bíróságnak az eljárása során - elháríthatatlan akadály esetét kivéve - mindkét szülőt meg kell hallgatnia. Indokolt esetben, vagy ha azt a gyermek maga kéri, közvetlenül vagy szakértő útján meg kell hallgatnia a gyermeket is. Ha a gyermek a tizennegyedik életévét betöltötte, szülői felügyeletére és elhelyezésére vonatkozó döntés egyetértésével hozható, kivéve, ha a gyermek választása a fejlődését veszélyezteti. Természetesen a bíróságnak vizsgálnia kell a gyermek véleményének befolyásoltságát.
És itt mutat rá a másodfokú bíróság, hogy a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban kelt, Magyarországon az 1991. évi LXIV. törvénnyel kihirdetett Egyezmény 12. cikke kimondja, hogy a részes államok az ítélőképessége birtokában lévő gyermek számára biztosítják azt a jogot, hogy minden, őt érintő kérdésben szabadon kinyilváníthassa a véleményét, melyet - figyelemmel a gyermek korára és érettségi fokára - kellően tekintetbe kell venni.
A szülői felügyelet rendezésénél a gyermeki jogok biztosítása, a gyermek érdekének védelme az egyik legfontosabb szempont, azaz a peradatok mérlegelésénél alapvető célként határozható meg. A gyermek érdeke, hogy az szülő gyakorolja a szülői felügyeletét, akinél kedvezőbb fejlődése biztosítható, ebből következően nyilvánvalóan figyelembe veendő az ítélőképessége birtokában levő gyermek saját gondozására vonatkozó nyilatkozata.

A másodfokú bíróság ezért nem tudta mellőzni a gyermekek személyes meghallgatását.
A fenti jogi érvek mellett a gyermekek közvetlen meghallgatását az is indokolta, hogy a másodfokú bíróság észlelte: az alperes nem kellően tájékozott a gyermekek kötődésében, a gondozási

környezetük változásával kapcsolatos hozzáállásukban.
További érvként szólt a meghallgatás mellett, hogy az elsőfokú bíróság által kirendelt igazságügyi szakértő eljárása az alperesi által közvetlenül rendelkezésére bocsátott dokumentumok befogadásával kapcsolatban meglehetősen aggályossá tette a szakvélemény teljes körű objektivitásának látszatát.

Gyermek1 és Gyermek2 igen részletesen nyilatkoztak meghallgatásuk során. Őszintén, nyíltan beszéltek érzelmeikről, az egymással való kapcsolatukról, szüleikről, a jövőt illető elképzeléseikről. A szóbeli előadásukat kísérő metakommunikációjuk teljes mértékben megfelelt annak, amiről és ahogyan beszéltek. Mindketten az ügy végleges rendezését szeretnék a jelenlegi állapot szerint, egyikük sem kívánja a jelenlegi gondozási környezet megváltozását. A felperesi anyához, iskolájukhoz, barátaikhoz is intenzíven ragaszkodnak. Ugyanakkor határozottan kijelentették, hogy szeretik az édesapjukat is, és a vele való rendszeres kapcsolatfenntartást fontosnak tartják. Egyértelmű volt, hogy ítélőképességük birtokában fogalmazzák meg azt az óhajukat, hogy a felperesi gondozási környezetben kívánnak maradni.

A másodfokú bíróság igen gondosan mérlegelte azt a körülményt is, amit az alperes állított: felkészített, erőteljesen befolyásolt gyermeki nyilatkozatokról van szó, a gyermekek jó ideje a felperes igen erős befolyása alatt állnak, az ő álláspontját közvetítik. A bíróság figyelemmel volt továbbá a gyermekeket korábban vizsgáló szakértők megállapításaira is, melyek felvetik a felperes által az alperes elleni nevelést, elidegenítő szülői magatartást.

Mindezek tükrében mérlegelte a másodfokú bíróság a gyermekek nyilatkozatát. A gyermekek előadásának folyamatosságából, zökkenőmentességéből, spontaneitásából egyértelműen meg lehetett állapítani, hogy kifejezetten erre a meghallgatásra a felperes nem készítette fel őket. Ha így lett volna, belezavarodtak volna abba, hogy mit mondjanak, mit tegyenek azokkal a kérdésekkel, amelyekre nem készültek, mit válaszoljanak az ismételt kérdésekre stb. Részletesen, hosszasan hallgatta meg őket a másodfokú bíróság, vissza-visszatérve egy kérdésre, így tetten érhető lett volna, ha a gyermekek felkészítve, "betanítva" jöttek volna el elmondani a véleményüket.
Ugyanakkor kétségtelen, hogy a gyermekek a helyzetet, az alperest - de a felperest is - az eltelt évek pereskedésének, a krízishelyzeteknek tükrében látják és ítélik meg. Véleményükben igen nagy valószínűséggel tükröződik az is, hogy a felperes mit gondol az alperesről, ebben teljes mértékben egyetértett a másodfokú bíróság az alperessel. **Gyermek1 és Gyermek2** az édesanyjukkal élnek, óhatatlanul ez a szituáció úgy képezi az életük részét, hogy a felperesi nézőpontban rögzülnek bennük az események, és arról a véleményük. Ugyanakkor, mivel a kapcsolattartás folyamatosan megvalósul a gyermekek és az édesapjuk között, a gyermekeknek - akik egyre nagyobbak, okosabbak, értelmesebbek - bőven lett volna lehetőségük arra, hogy az alperessel együtt töltött idő is befolyásolja az élethelyzetükről, a szüleikről kialakított véleményüket.

A gyermekeknek általában igen jók a szenzoraik, a perbeli gyermekek is okosak, érzékenyek. A másodfokú bíróságnak nem volt kétsége azt illetően, hogy a gyermekek úgy élik meg, hogy amit elmondtak, az a saját véleményük. Kérdés nélkül is meséltek, olyan konkrét "sztorikat" hoztak szóba, amelyek az alpereshez kapcsolódnak, és ezek kellemetlen élmények. Az édesapjukkal összefüggésben csak kifejezett rákérdezésre említettek jó eseményeket, történéseket. Őszinték voltak. A felperesi gondozásban maradásukat kívánták elősegíteni azzal tudatosan vagy tudattalanul, ahogy a történeteiket elmondták. Ezeknek a másodfokú bíróság annyiban tulajdonított jelentőséget, hogy kérdés nélkül, egyoldalúan az édesapjuk elleni történéseket meséltek el.

A másodfokú bíróság úgy ítélte meg, hogy egy dolog teljesen biztos, és ezt további szakértői

bizonyítás lefolytatása nélkül is hangsúlyosan lehetett az elsőfokú bíróságtól eltérően mérlegelési körbe vonni: ezeknek a gyermekeknek mentálisan már-már elviselhetetlen terhet jelentene, ha az alperes gondozási környezetébe kerülnének. A gyermekeket védő nemzetközi jog is fokozottan értékeli a gyermeket érő mentálisan elviselhetetlen terhet, utal ennek kapcsán a másodfokú bíróság a gyermekek jogellenes külföldre vitele okán indult eljárásokban értékelendő szempontokra is.

Az a teher, melyet ez az eljárás a gyermekekre rakott: az elhúzódása, az abúzus gyanúja okán történtek, a gyermekotthonban való ideiglenes elhelyezésük, és az azóta folyamatosan tartó stressz-helyzet, a pszichológusi vizsgálatok igen sok egy gyermeknek. Mindezek után a gyermekek úgy érzik, hogy a felperesi gondozási környezet lenne számukra megnyugtatóbb, nagyobb biztonságot és önmaguk kiteljesedéséhez jobb lehetőséget nyújtó.
Ezért a másodfokú bíróság - az elsőfokú bíróságtól eltérően - úgy ítélte meg, hogy nagyobb traumát okozna a bíróság a gyermekeknek azzal, ha az alperes gondozásába helyezné őket, mint ha a jelenlegi környezetben maradnak. Az előzményekre figyelemmel az alperesi gondozásba kerülés a gyermekek mentális és érzelmi fejlődését hosszú távon további hátrányokkal terhelné meg.

Hangsúlyosan és az alperes terhére kellett azonban azt értékelni, hogy az alperes a családból eltávozott, majd egy bizonyos idő eltelte után a gyermekeket gondozó felperes indította meg a pert, amely során az alperes először a házasság felbontását is ellenezte, s csak később lépett fel azon igényével, hogy ő kívánja nevelni a két gyermeket. Az alperes tehát a felperesi bántalmazó magatartásra nem önállóan reagált, a gyermekeket nem akarta kimenteni a felperesi gondozásból, hanem csak a per alakulásához kapcsolódva terjesztett elő szülői felügyelet gyakorlásával kapcsolatos viszontkeresetet.

A másodfokú bíróság a több éves peranyag áttekintése után úgy látta, hogy alappal mondható: a felperesi gondozási környezet javult a 2016. áprilisi körülményekhez képest. A gyermekek bántalmazását a másodfokú bíróság sem tartja semmiképpen sem elfogadhatónak. A felperes által korábban mutatott nevelési módszerek azonban egy egyre erősödő családi krízishelyzetben valósultak meg. Messze nem elfogadható, de talán valamennyire érthető, hogy a felperes a személyiségéből adódóan miért reagált az ismert módon a szituációkra. Ez a krízishelyzet azonban az alperes elköltözésével megszűnt. Maga az alperes is azt adta elő, hogy nincs olyan információja, hogy az elköltözése óta a gyermekekkel szemben a felperes részéről bármilyen bántalmazás felmerült volna, kivéve a befolyásolás, amelyet ő bántalmazásként jelzett. A gyermekek is azt állították, hogy nem éri őket bántalmazás a felperesi környezetben, és a másodfokú bíróságnak nem volt oka kételkedni az előadásukban. A gyermekek a kérdést szemmel láthatóan pontosan értették, és félelem nélkül válaszoltak rá.

Tekintetbe vette azt is a másodfokú bíróság, hogy a felperes mellett élnek a gyermekek, amióta az alperes távozott. Kétségtelenül vannak mentális problémáik a kialakult helyzet kapcsán, és emiatt segítségre van szükségük, ezt a peradatok alátámasztják. Ehhez képest azonban iskolai, baráti közegben alapvetően is jól működnek, kiegyensúlyozottak.

Mindezek alapján a másodfokú bíróság határozott meggyőződése az, hogy a felperesi gondozás nem jelent veszélyt a gyermekek számára.

Azt is mérlegelte a másodfokú bíróság, hogy a felperes nem tiltja el a gyermekeket az édesapjuktól. A gyermekek a kapcsolattartási alkalmakkor megjelennek az alperesnél, ezt a felperes nem akadályozza. Az édesapa kapott lehetőséget arra a per időtartama alatt, hogy a gyermekek hozzá való hozzáállásán változtasson. Az iratokból, valamint a gyermekek meghallgatása után tett alperesi

nyilatkozatból és reakcióból a másodfokú bíróság azt látta, hogy az alperes nem mutat elegendő empátiás készséget ahhoz, hogy a gyermekek számára azt a traumát, amit esetleg az alperesi gondozási környezetbe kerülésük okozna, megfelelően megoldja, kezelje, segítse őket. Mintha az alperesnek nem lenne megfelelő valóságérzékelése azzal kapcsolatban, hogy **Gyermek1 é**s **Gyermek2** hogy is vannak valójában, és mit kellene neki tennie annak érdekében, hogy a fia és a lánya őt és ezt a helyzetet is másképp lássák. A másodfokú bíróság megítélése szerint a kialakult helyzet megoldására és kezelésére nem megfelelő stratégia a felperes hibáztatása.

Mérlegelte azt is a másodfokú bíróság, hogy az elsőfokú bíróság számára perdöntőnek a szakvélemény tűnt. A felperes általi fegyelmi eljárás megindítása nélkül is az lett volna a másodfokú bíróság álláspontja, hogy aggályosak a szakvélemény elkészítésének körülményei, az alperes egyoldalú, intenzív „nyomulása", kommunikálása a szakértővel, és az ő reakciója. A másodfokú bíróság előtt egyebekben nem ismeretlen az elsőfokú bíróság által kirendelt igazságügyi szakértő munkája, más perekben tapasztaltak alapján felkészült szakembernek tartja.
Új szakértő kirendelését mellőzte a bíróság, mert úgy ítélte meg, hogy a perben feltártakra figyelemmel az megint csak a gyermekekre róna igen nagy terhet. Olyan dolgokra hallgatnák meg őket ismételten, amelyekre már az megtörtént. Minél későbbi a meghallgatás, illetve minél többedszerre történik az meg, annál kevésbé reális annak az eredménye. A gyermekek már maguk sem tudják, hogy a valóságnak megfelelően nyilatkoznak-e, vagy úgy, ahogyan azt elvárják tőlük, vagy ahhoz próbálnak igazodni, amit korábban elmeséltek.

A másodfokú bíróság számára meggyőző érv volt az is, hogy az alperes úgy tudja megőrizni a gyermekeit, azok szeretetét a jövőre nézve, úgy tud a kialakult helyzeten javítani, ha **Gyermek1 é**s **Gyermek2** azt érzik, hogy elfogadja őket, az álláspontjukat, és nem akar rájuk erőltetni olyan megoldást, ami ellen ők most nagyon tiltakoznak. A kamaszkorú gyermekek esetében elsődlegesen az elfogadásban és a megértésben, az empátiában van a megoldás. Az akaratukkal ellentétesen megválasztott gondozási környezetben a perbeli esetben nagyobb veszély rejlik a gyermekek egészséges személyiségfejlődése szempontjából.

Mindezekre figyelemmel a másodfokú bíróság a szülői felügyelet gyakorlása tekintetében az elsőfokú bíróság ítéletét a rPp. 253. § (2) bekezdése alapján megváltoztatta.
Ebből következően az alperes a különélő szülő, aki köteles gyermektartásdíjat fizetni a gyermeket gondozó szülőnek, az elsőfokú bíróság ítéletében írt törvényhely alapján.
Szintén ő jogosult (és köteles) a kapcsolattartásra, ez az elsőfokú ítéletben írtak szerint őt - és nem a felperest - illeti meg, ezt csupán egy kérdésben, az átadás helyében pontosította a másodfokú bíróság.
Az elsőfokú eljárásban felmerült szakértői díjat és az illetékeket az ítélkezési gyakorlat szerint a felek ½-½ arányban kötelesek viselni, szülői felügyelet gyakorlása kapcsán nincs klasszikus értelemben vett pernyertesség-pervesztesség.
Az alperest 36.000,- forint illeték megfizetésére kötelező rendelkezést a másodfokú bíróság mellőzte, mert annak viseléséről a bíróság már határozott, amikor az elsőfokú ideglenes intézkedések elleni fellebbezéseket elbírálta.

A tárgyi költségfeljegyzésre tekintettel le nem rótt, az 1990. évi XCIII. törvény 46. § (1) bekezdése alapján felmerült fellebbezési illetéket (300.000,-*0,08) a pervesztes alperes köteles az államnak megfizetni a rPp. 78. § (1) bekezdése, a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 13. § (2) bekezdése alapján.
A felperest megillető másodfokú perköltségről a bíróság a rPp. 78. § (1) bekezdése, a 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. §-alapján mérlegeléssel döntött.

Budapest, 2020. február 26.

Dr. Kárpátiné dr. Elsner Andrea s. k.	Dr. Szemán Felicitász s. k.	Dr. Császár P. Emőke s. k.
előadó bíró	a tanács elnöke	bíró